

1. Il problema Costituzione

Insegnare la Costituzione è “discutere” di Costituzione, questo è il primo passo che dobbiamo compiere a qualunque grado o ordine di scuola si appartenga, se vogliamo affrontare correttamente il “problema Costituzione”. Ora, discutere vuol dire avere dinanzi un problema aperto, avere delle domande in testa, essere disposti a cambiare parere lungo la discussione e in ogni caso ad assumersi la responsabilità argomentativa di ciò che si intende sostenere. Ciò è massimamente vero in un rapporto didattico.

Ma cosa significa per un insegnante discutere di Costituzione? Significa essenzialmente costruirsi uno *sfondo generale*. Questo sfondo deve cioè contenere una dimensione storica, una giuridica, una sociologica e infine gli elementi di base delle dottrine politiche presenti in quel contesto. Un buono sfondo deve insomma allestire uno scenario ricco, solo sul quale è poi possibile far agire i soggetti storici e diventare noi stessi, che affrontiamo la discussione, dei soggetti storici che dibattono sul sistema politico complessivo nel quale vivono.

Se non si dà questo sfondo, la lettura della Costituzione diviene un esercizio formale. Non si riesce cioè a far capire la portata storica, le scelte, le incertezze anche e la fatica che sono alla base del nostro dettato costituzionale.

Il lavoro che propongo vuole proprio fornire un contributo alla costruzione di questo sfondo. In questo senso, se da una parte è vero che ci si rivolge agli insegnanti, è anche vero che si pensa ad essi come cittadini, perché uno sfondo di questo tipo ritengo debba

far parte del bagaglio culturale e civile del cittadino di uno stato che si proclama democratico. A maggior ragione ciò è vero se si svolge il lavoro di educatori.

Per questo nel mio lavoro ho tentato

1) di fornire indicazioni, percorsi e riflessioni indipendenti dall'ordine e dal grado di scuola; si tratta quindi di uno sfondo generale sul quale ogni insegnante può disegnare il suo percorso;

2) di affrontare anche aspetti sociologici di una certa complessità, non tanto perché tutto ciò debba avere una diretta ricaduta didattica, ma perché è bene che l'insegnante abbia una veduta più ampia di quanto poi effettivamente affronta in classe. Un buon insegnante non è un ripetitore, ma un elaboratore di cultura.

Detto questo, possiamo entrare direttamente nel bel mezzo della questione "Costituzione".

Comunemente si pensa alla Costituzione come ad un insieme di norme fondamentali che regolano la vita di uno stato. Ad essa si associa quindi l'idea di ordine, solidarietà, convivenza civile. Si parte cioè dall'esistenza già data di un insieme di norme fondamentali. Poco si riflette su cosa voglia dire quel "fondamentali", cioè sul fatto che le costituzioni *fondano* un ordine, il che significa che nascono in un dato momento storico, che mettono fine o a uno stato di disordine o semplicemente si sostituiscono ad un precedente ordine ritenuto non più accettabile. Ecco, il termine "fondamentali" ci dovrebbe obbligare a riflettere sull'atto istitutivo. In questo senso dobbiamo accostare al concetto di costituzione quello di "contratto sociale".

Non è qui il caso di affrontare tutta la problematica filosofica che si è accumulata nei secoli sulla nozione di contratto sociale; ci basti sottolineare che questo concetto presuppone una libera decisione dei contraenti che di comune accordo stabiliscono di sottoporsi a vincoli comuni in quanto individuano un interesse che viene definito

“bene comune”. In nome di questo bene comune i contraenti accettano vincoli e limiti alla propria libertà di azione.

La cosa interessante è che, al di là delle differenti impostazioni filosofiche, il bene comune non è separabile dal saper vivere in comune, cioè dal con-vivere, anzi: il bene comune è il riuscire a convivere.

Siamo quindi di fronte ad un processo autoreferenziale: ci si riunisce per poter continuare a rimanere uniti; con un atto di convivenza si fondano le norme della futura convivenza. Il contratto sociale, in tal senso, è un’ipoteca sul futuro, un progetto che intende vincolare i contraenti nel tempo, ma non è fondato su altro che sulla decisione presa in quel momento dai contraenti.

Dire che il contratto sociale è un atto fondativo autoreferenziale non toglie minimamente spessore a questa azione, anzi dà ad essa una pregnanza tutta particolare: con le proprie forze un gruppo di esseri umani si fa carico del proprio destino comune e concretamente progetta un futuro proprio e per i propri discendenti. È talmente pregnante questo atto fondativo autoreferenziale che spesso abbiamo paura di prenderlo per tale e tendiamo a dare ad esso ulteriori fondamenti che abbiano la caratteristica di essere indipendenti dalla nostra volontà: un incarico divino, un bene comune che proviene da una realtà ideale, dei diritti naturali, necessità storico-evolutive e così via. In realtà così non facciamo altro che oggettivare i valori morali, culturali, filosofici in nome dei quali i contraenti stringono il patto.

In effetti il patto non nasce nel vuoto, esso nasce da ciò che i contraenti hanno sofferto e da come essi immaginano che debba essere la vita in società. Il contratto quindi mette in comune bisogni concreti e bisogni ideali. E su ognuno di questi i contraenti o i gruppi di contraenti accettano dei vincoli e dei limiti.

Il *bene comune* che ne risulta non è quindi né identico al bene del singolo o del singolo gruppo, né ne è la somma, è *semmai la convi-*

venza stessa, cioè quel sistema di regole e di valori, di diritti e doveri, che permette che diversi beni concreti e ideali possano coesistere entro una "casa comune".

Sia chiaro che una simile accezione del contratto sociale non è affatto scontata né oggi né nella storia del pensiero. In una versione di tipo utilitaristico, ad esempio, l'insieme deve essere equivalente alla somma delle parti e quindi *il bene comune è la somma dei beni individuali*. In questo caso i contraenti si vincolano unicamente ad una libera concorrenza, si vincolano cioè a concorrere alla pari. Il bene comune scaturirà automaticamente da questo libero gioco, anzi è questo libero gioco. La regola di convivenza è rappresentabile col famoso motto di Mandeville: "vizi privati, pubbliche virtù"; ognuno, inseguendo il suo egoistico interesse individuale, contribuirà con ciò all'interesse comune. È la versione politica della "mano invisibile" di Smith in economia. Egli infatti ne "L'origine della ricchezza delle nazioni" del 1776 sostiene che il mercato retto dalla libera concorrenza è come guidato da una mano invisibile che, equilibrando costantemente domanda e offerta, evita ogni pericolo di crisi economica.

Viceversa in una versione organicistica *il bene comune determina i beni singoli* e questi ultimi si ricavano da esso. Forzando un po' le cose a scopo esemplificativo, questa può essere la tesi di Hobbes. Egli infatti immagina un conflitto irrisolvibile tra interesse individuale e interesse comune: se si lascia libero sfogo agli interessi individuali, si ha lo stato di natura della guerra di tutti contro tutti; occorre quindi che con un contratto (originario in quanto, secondo Hobbes, fondativo di ogni *societas*) liberamente stipulato tutti rinuncino alla propria libertà assoluta e cedano quest'ultima ad un'autorità che, sciolta da ogni contratto, definisca le leggi. Con la massima libertà quindi gli uomini stipulano un patto che li priva di ogni libertà. Per il bene comune, che è poi la possibilità stessa che si dia

convivenza e *societas*, occorre sottoporre ad un'autorità esterna "assoluta" il bene individuale.

Ho preso volutamente due esempi estremi perché rappresentano due modelli di fondo:

- 1) l'insieme è il risultato delle parti,
- 2) l'insieme determina le parti.

Tra questi estremi si sono creati gli altri modelli di contratto sociale, tra i quali quello di cui stiamo trattando e che è alla base della costituzione italiana. Potremmo definirlo di tipo "pluralista", nella misura in cui ammette entro la *societas* una pluralità di interessi e di visioni del mondo e si preoccupa di porre le regole della loro reciproca convivenza. In tal modo è la convivenza stessa il bene comune: né la cancellazione delle diverse visioni del mondo come nel modello hobbesiano, né il loro mantenimento nudo e puro a patto però di una loro riduzione a interesse utilitaristico e economicistico come nel modello della concorrenza.

Se è giusta questa collocazione del nostro contratto sociale, comprendiamo anche perché tutta una tradizione di pensiero, che da Kelsen giunge a Bobbio, abbia particolarmente insistito sulle forme, sulle regole, sulle procedure. Sono queste ultime la sostanza del contratto: le regole della convivenza dei valori, non un sistema di valori.

Pur accettando gran parte di questa argomentazione, non possiamo non rilevare una contraddizione di fondo: il nostro sistema di regole è a sua volta "anche" un sistema di valori, sia perché storicamente originato dall'accordo tra più sistemi di valori (liberalismo, marxismo, cattolicesimo), sia perché, per sopravvivere come sistema formale di regole di convivenza tra sistemi di valori, non deve ammettere al suo interno quei sistemi di valori che negano il sistema di regole della convivenza di valori.

Sta qui la radice profonda e a mio parere ineliminabile e ineludibile della pregiudiziale antifascista.